

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6^ο

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ



«Legum servi sumus ut liberi esse possimus».
«Είμαστε σκλάβοι του νόμου για να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι».

Κικέρων, 106-43 π.Χ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η ενημέρωση του ιατρού, σχετικά με τα καθήκοντά του, στο Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) ή στο Κέντρο Υγείας (ΚΥ), όπου καλείται να εργασθεί, τις περισσότερες φορές είναι ελλιπής και στρεβλή. Παρ' όλο που τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, όπως και κάθε ιατρού, διέπονται από τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής δεοντολογίας και βασίζονται στην ισχύουσα ιατρική νομολογία, υπάρχει η αναγκαιότητα σύντομης αναφοράς σε αυτά που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις και τις εγκυκλίους που ισχύουν σήμερα (και εφόσον δεν έχουν αναιρεθεί από άλλες νεότερες αποφάσεις ή διατάξεις), οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και επί θητεία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Παροχή υπηρεσιών σε όλους όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στην περιφέρεια δικαιοδοσίας του ιατρείου ή της έδρας του ΚΥ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο ιατρείο και σε επείγουσα ανάγκη στην οικία του ασθενούς, χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή πέρα από τον καθορισμένο μισθό και τα επιδόματα που καταβάλλονται μηνιαίως (*απόφαση Ν/Α 5749/56*).

Οι ημέρες λειτουργίας κάθε Περιφερειακού Ιατρείου είναι πέντε (5) ανά εβδομάδα (πλην των ημερών των νομίμων ρεπό) και το ωράριο λειτουργίας του είναι συνεχές.

Η παραμονή του προσωπικού στην έδρα του ΠΙ είναι υποχρεωτική, εκτός εάν στην έδρα του ΠΙ δεν υπάρχει κατοικία που να πληροί τις πρόπουσες συνθήκες υγιεινής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3, άρθρου 23, του Ν. 2071/1992 (Α' 123), ορίζεται ότι: **«Με απόφαση της προϊσταμένης αρχής του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, μπορεί να χορηγείται άδεια διαμονής σε αυτόν εκτός της έδρας του υγειονομικού σταθμού, μόνο στις περιπτώσεις που αυτή δεν πληροί τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις διαμονής».**

- Παροχή υπηρεσιών, σε όλους τους παραπάνω δικαιούχους, στο ιατρείο ή κατ' οίκον, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και μετά το δωρο τακτικό ωράριο, εφόσον κληθούν για την αντιμετώπιση μιας κατεπείγουσας κατάστασης (*Α3α/οικ 11681/84*).
- Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς του οικείου ΚΥ, εκτάκτως, εφόσον κληθούν από τον εφημερεύοντα ιατρό του ΚΥ, για επείγον συμβάν, οποιαδήποτε ώρα της εργάσιμης ημέρας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν εφημερεύουν (*Ν 1397/83, άρθρο 18*).
- Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του **Π.Δ. 121/2008** (ΦΕΚ 83Α), οι ιατροί οι οποίοι συνταγογραφούν φάρμακα, υποχρεούνται να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν από τη χορήγηση της συνταγής. Αυτό κρίνεται σκόπιμο, ιδιαίτερα σε οξέα περιστατικά ή όταν υπάρχει ασυνέπεια της φαρμακευτικής αγωγής με το ιστορικό και την κλινική εικόνα του ασθενούς, καθιστώντας έτσι απαραίτητη την παρουσία του ασθενούς στο ιατρείο.
- Επίσης, στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου, περιλαμβάνονται η παροχή κάθε είδους ιατρικής περίθαλψης και πρώτων βοηθειών, η μέριμνα για άμεση, ταχεία και ασφαλή διακομιδή του ασθενούς στην πλησιέστερη και κατάλληλη νοσηλευτική μονάδα, ιδίως για τα περιστατικά που χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης, η παρακολούθηση των επιτόκων και λεχωίδων, καθώς και η μαιευση.
- Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και επί θητεία, οφείλουν επίσης, να επισκέπτονται σε τακτές ημέρες και ώρες τις κοινότητες και τους συνοικισμούς περιοχής ευθύνης του ΠΙ ή της περιοχής ευθύνης του ΚΥ. Αντίγραφο του προγράμματος επισκέψεων, κάθε μήνα, πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο του εξωτερικού χώρου του ιατρείου. Στις επισκέψεις αυτές οι ιατροί είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την κλινική εξέταση των ασθενών, για την επίβλεψη και παρακολούθηση των θεμάτων υγείας τους (σε συνεργασία με ειδικούς), για την εκτέλεση συνταγογραφίας και για την προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών τους σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν καλούνται (*Ν 3487/55*).

- Εκτός από την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας των κατοίκων, καθώς και τη συνταγογράφηση φαρμάκων, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου υποχρεούνται να προβαίνουν και σε δραστηριότητες προληπτικής ιατρικής. Σύμφωνα λοιπόν, με τους **N. 3487/55** και την απόφαση **N/A 5749/56** ο ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου υποχρεούται να ενεργεί – σε ό,τι αφορά στα θέματα προληπτικής υγιεινής – σύμφωνα με τις οδηγίες της Υγειονομικής Αρχής (ΚΥ ή οικεία ΥΠΕ) στην οποία υπάγεται, καθώς και να επιδιώκει την ενημέρωση των κατοίκων της περιφέρειάς του στα θέματα υγείας, προστασίας της μητρότητας και της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας. Επίσης, ο ιατρός θα πρέπει να πραγματοποιεί εμβολιασμούς κάθε είδους, να επιβλέπει για την καθαριότητα, την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής ευθύνης του ιατρείου.
- Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, ενίοτε, επιφορτίζονται (αν τους ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές) με την εκτέλεση αστυνομικών επιθεωρήσεων με συνοδεία αστυνομικών οργάνων, τη χορήγηση αδειών για τη λειτουργία καταστημάτων, με βάση τις κείμενες διατάξεις (εφόσον λόγω αποστάσεως δεν υπάρχει ευχέρεια για την επιτόπου μετάβαση του νομίατρου ή του επόπτη υγείας), καθώς και την τήρηση των στατιστικών στοιχείων για τη νοσολογική κίνηση του ιατρείου, σε μηνιαία και ετήσια βάση.
- Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 27 του άρθρου 66 του **N. 3984/2011 (ΦΕΚ 150Α)** [ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΘ-ΝΡ5] «οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, σε όλες τις ζώνες, λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, που δεν υπερβαίνει τις επτά (7) ενεργείς εφημερίες.
- Διευκρινιστικά στην ανωτέρω απόφαση, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, σε όλες τις ζώνες, λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, που αντιστοιχεί σε **7 ενεργείς εφημερίες** (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιμη ημέρα).
*«Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), που εκδίδεται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ύστερα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλονται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών». [παράγραφοι 1.ν και 1.Γ του άρθρου 4 του **N. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129Α)].***
- «Με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου ή του ΚΥ, ορίζεται μηνιαίως ο αριθμός των εφημεριών εκάστου ιατρού...» Σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. (4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18 σχετικά) και δικαιούνται την **ισοδύναμη αντισταθμιστική ανάπαυση** (ρεπό), μετά από ενεργή εφημερία και οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου.
- Σύμφωνα με το **άρθρο 24 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176Α)** ο Διοικητής της ΥΠΕ μπορεί με αποφάσεις του να μετακινεί ιατρικό προσωπικό των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας του για κάλυψη εφημεριών ή άλλων αναγκών για χρονικό διάστημα τριών μηνών (3) μηνών, που μπορούν να ανανεώνονται για ακόμη τρεις μήνες, μέσα στο ίδιο έτος», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 8 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) και ισχύει. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 11 της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α) ο Διοικητής του Νοσοκομείου αποφασίζει για τις μετακινήσεις προσωπικού του νοσοκομείου, εντός των διοικητικών ορίων της ευθύνης του.

